

1501254-71.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... o mais tradicional ponto de tráfico desta cidade, revelam que a intenção era a de tráfico de drogas. Não bastasse, o réu correu da polícia, mesmo com a perna machucada, para que não fossem encontradas as suas porções de "crack", maconha e cocaína, o que também é revelador do tráfico de drogas. Por tudo isso, não era necessário que os policiais tivessem presenciado o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1501254-71.2021.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501254-71.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234815/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 19909707 - DEL.POL.MIRASSOL, 2203/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2234815 - DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rogério Souza

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

22/03/2022, 13:30h

Justiça Gratuita

Em 22 de março de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Rogério Souza, acompanhado de seu(ua) advogado(a) Dr(a). Paulo Henrique Pires OAB 336541/SP. Presente(s) a(s) Testemunha(s) PM Daniel Lopes Gomes. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa. Aberta a

audiência, foi ouvida a testemunha, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra ROGÉRIO SOUZA, qualificado às fls. 30, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 27/08/2021, por volta das 17h38min, na Rua Assembleia de Deus, nº 2831, apartamentos nº 1 e 2, Jardim São Bernardo, neste Município e Comarca de Mirassol, trazia consigo 02 porções de cocaína e 10 porções de crack, bem como tinha em depósito 02 porções de maconha, todas para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 126/129). A denúncia foi recebida em 14/12/2021 (fls. 134/136). Durante a instrução, ouviram-se duas testemunhas de acusação e ao final interrogou-se o réu. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o réu é inocente, sendo mero usuário de maconha; b) não há provas para a condenação; c) aplica-se o princípio in dubio pro reo. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 12), nota de culpa (fls. 05), boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 24/26), imagens dos objetos apreendidos (fls. 27/29), laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/93), auto de incineração de drogas (fls. 102/105), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. No dia dos fatos, durante patrulhamento nos "predinhos", policiais militares avistaram o denunciado na área comum do conjunto habitacional, o qual tentou se evadir ao notar a presença da polícia, entrando no apartamento de nº 1. Os policiais entraram nesse imóvel e surpreenderam o réu na cozinha, vendo-o dispensar um saco plástico contendo 02 porções de cocaína e 10 pedras de crack. Durante a abordagem, o acusado informou que reside no apartamento do lado, de nº 2, e que correu da polícia porque teve medo. No interior do apartamento do denunciado os policiais encontraram 02 porções de maconha e a quantia de R\$120,00 em espécie, na gaveta do móvel da sala. Na fase extrajudicial, o acusado admitiu a posse apenas de duas porções de maconha, dizendo que se destinava ao uso próprio. Em juízo, ele disse que tinha comprado cocaína e "crack", quando foi abordado pela polícia, admitindo também que tinha maconha no seu apartamento, tudo para uso próprio. As versões do réu são contraditórias, de modo que uma tira a credibilidade da outra. Não bastasse, foram impugnadas pelos depoimentos dos policiais. Os policiais disseram que o denunciado ao vê-los, mesmo com a perna machucada, empreendeu fuga para o interior do apartamento 1, sendo acompanhado pelo policial Fernando, que o viu dispensar um saco plástico com 02 porções de cocaína e 10 pedras de "crack". Afirmaram que, no apartamento do lado, pertencente ao réu, localizaram na gaveta do móvel da sala 02 porções de maconha e R\$ 120,00, em dinheiro. Em especial, o policial Fernando disse que o réu disse que não era traficante, mas salientou que o viu dispensar o saco plástico com duas porções de cocaína e 10 pedras de "crack". Afirmou que o acusado estava usando muleta e, mesmo assim, tentou fugir, entrando no interior de um apartamento. O laudo pericial de exame químico toxicológico (fls. 90/93) revelou no item 01 a presença da substância cocaína, com massa líquida de 1,03 gramas; no item 02 a presença da substância Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 2 gramas e no item 03 a presença da substância cocaína, com massa líquida de 0,71 gramas. A quantidade e a diversidade de entorpecentes, a reação do acusado e o local da abordagem, o mais tradicional ponto de tráfico desta cidade, revelam que a intenção era a de tráfico de drogas. Não bastasse, o réu correu da polícia, mesmo com a perna machucada, para que não fossem encontradas as suas porções de "crack",

maconha e cocaína, o que também é revelador do tráfico de drogas. Por tudo isso, não era necessário que os policiais tivessem presenciado o réu vendendo drogas, visto que “vender” não é o único núcleo do tipo (“guardar” e “ter consigo” também o são). Assim, é certo que o acusado cometeu os fatos que lhe foram imputados. Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não ostenta maus antecedentes (FA – fls. 78/80 e certidões fls. 81/82), e, por isso, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Em razão da causa de diminuição do art. 33, da lei 11.343/06, §4º, diminuo a pena de 1/2, obtendo-se 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, quantidade definitiva à falta de outras circunstâncias relevantes. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, por expressa proibição legal, sem olvidar que esses benefícios são incompatíveis com o tráfico de drogas. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar ROGÉRIO SOUZA, portador da cédula de identidade RG nº 66.426.779, filho de Maria da Conceição Souza, nascido em 05/01/1992, em Mata Roma/MA, a cumprir pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar 250 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Em razão do regime inicial imposto, defiro ao acusado o direito de apelar em liberdade. Decreto o perdimento dos valores apreendidos, que deverão ser destinados ao FUNAD, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei de Drogas. Determino a imediata destruição das amostras guardadas para contraprova, após o encerramento do processo penal, oficiando-se nos termos do Comunicado CG nº 2225/2018. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas “ex lege”. Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do aplicativo One Drive sendo o link disponibilizado através de certidão a ser expedida aos autos. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai(em) o(a)(s) Dr(a)(s). Defensor(a)(es) intimado(a)(s) para apresentação das razões do recurso de apelação. Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA